



سياسة الضمانات للموظفين ٢٠٢٦

❖ الفلسفة

تثق المجموعة بجميع موظفيها وتسعى إلى توثيق العلاقة بهم، ومن منطلق الحرص على توثيق وتوطيد هذه العلاقة، خصوصاً في الوظائف التي تتطلب مهامها التعامل مع مبالغ نقدية كبيرة، أو مواد وأدوات غالية الثمن، ولحماية الموظف من نفسه، وحماية ممتلكات المجموعة والمساهمين، تحرص المجموعة على طلب ضمانات كشرط للتوظيف لبعض الوظائف، وفقاً لضوابط ومعايير محددة ضمن هذه السياسة.

❖ نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع الموظفين في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، وعلى أي نوع ضمن تصنيف القوى العاملة تنطبق عليه شروط طلب ضمانات، عدا غير اليمنيين المستقدمين من بلدانهم للعمل في اليمن.

❖ تعريفات

الضمانة التجارية: محرر مكتوب يحتوي على صياغة قانونية معينة تضمن استرداد حقوق وممتلكات شركات المجموعة عند توفر المسؤولية القانونية (المدنية / الجنائية) حيال الشخص المضمون عليه وتمكن المضمون له الحصول على حكم قضائي من استعادة حقوقه سواء من الضامن (التاجر) أو من المضمون عليه أو كليهما، ويجري توثيق المحرر لدى الجهات المختصة قانوناً لإكسابه الصفة الرسمية.

الضامن التجاري: كل شخص معنوي أو طبيعي يمتلك صفة التاجر، ولديه كافة الوثائق والتراخيص اللازمة، وتتوفر فيه الشروط القانونية.

ضمانة داخلية: محرر مكتوب يتضمن صياغة قانونية معينة موقع عليه من الضامن (الموظفين في شركات المجموعة)، بموجبه تضمن شركات المجموعة استعادة حقوقها وأموالها المسلمة للمضمون عليه ويمكن أن تتضمن الوثيقة أكثر من ضامن.

❖ بنود السياسة

- مادة (١): تُطلب ضمانات تجارية من شاغلي بعض الوظائف وفقاً للبيان المعد من إدارة التعويضات والمزايا والإدارة القانونية، والمُرسل نسخة منه عند كل تحديث إلى مدراء الموارد البشرية.
- مادة (٢): تُطلب الضمانات التجارية عند التعيين، وتعتبر أحد شروط القبول للتوظيف، عدا العاملين غير اليمنيين المستقدمين من بلدانهم للعمل في اليمن؛ حيث تُعد وثائقهم المتعلقة بالسفر، كجواز السفر مثلاً، بديلاً عن محرر الضمان التجاري، ولا يشمل ذلك غير اليمنيين الذين يتم استخدامهم من الداخل.
- مادة (٣): لا يجوز أن تُستكمل معاملة التوظيف تحت أي مبرر كان إلا بعد أن تستكمل إجراءات الضمانة بكافة الإجراءات.
- مادة (٤): يجب عند طلب توفر ضمانتين تجاريتين أن يكون كل محرر صادر من جهة مختلفة ومستقلة عن الأخرى.
- مادة (٥): يجب أن تكون الضمانة الواحدة لمدوبي المبيعات/التوصيل مليئة، وفقاً للمعايير المحددة في البيان المعد من الإدارة القانونية.



مادة (٦): يجب التحري عن المركز المالي للضمان التجاريين بشكل دوري، سنوياً أو كل ستة أشهر، حسب ما يتم تحديده في البيان المعد من إدارة التعويضات والمزايا والإدارة القانونية، وفي حال كانت النتائج سلبية، يطلب من المشمولين بالضمان إحضار ضمانات تجارية جديدة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة.

مادة (٧): يجب طلب تغيير الضمانة عندما تصبح غير ملائمة لأي سبب كان.

مادة (٨): يجب أن يكون المستوى الوظيفي للضمان في الفئة الثالثة متناسباً مع المستوى الوظيفي للمضمون عليه، أو متناسباً مع حجم المبلغ، على أن يكون الحد الأقصى للضمانة ثلاثة موظفين.

مادة (٩): يُفضل أن تكون الضمانات التجارية من غير وكلاء المجموعة.

مادة (١٠): عند انتقال الموظف إلى وظيفة تتطلب ضمانة، يتم طلب توفير ضمانة وإشعاره بذلك قبل الانتقال، وعند انتقال موظف إلى شركة أخرى، يجب تغيير الضمانة باسم الشركة الجديدة.

مادة (١١): في حالة أداء الموظف لمهام وظيفتين، أحدهما تتطلب ضمانة تجارية والأخرى لا تتطلب ضمانة تجارية، يجب أن تطلب منه ضمانة تجارية.

مادة (١٢): في حالة وجود أو استحداث أعمال جديدة لم يرد ذكرها في البيان المعد عبر إدارة التعويضات والمزايا والإدارة القانونية، وتطلب الأمر توفير محرر ضمان، يكون لمدير الموارد البشرية مع المدير المباشر صلاحية اقتراح الحاجة إلى طلب محرر الضمان (تجاري / داخلي)، والاحالة إلى إدارة التعويضات والمزايا للدراسة وتحديث البيان.

مادة (١٣): في حالة وجود عمل ورد ذكره في البيان المعد عبر إدارة التعويضات والمزايا والإدارة القانونية، وأصبح لا يتطلب توفر محرر الضمان نتيجة تعديل طراً على مهام وطبيعة العمل بحيث أصبح الموظف لا يتعامل مع مبالغ نقدية أو أدوات ومواد غالية الثمن بمبلغ لا يزيد عن (٥٠٠,٠٠٠) ريال يمني، تكون صلاحية طلب الاستثناء لمدير الموارد البشرية مع المدير المباشر، وباعتماد مدير عام الشركة، سواءً كان ذلك الاستثناء بالتعديل من ضمانتين إلى ضمانة، أو إلغاء الضمانة الواحدة، أو طلب ضمانة داخلية.

مادة (١٤): يُستخدم نموذج موحد لجميع أنواع محررات الضمان (تجاري / داخلي) معد من الإدارة القانونية المختصة، بناءً على طلب وتنسيق مع الإدارة القانونية، ولا يجوز استخدام أي نموذج آخر غير ذلك.

مادة (١٥): تتولى الإدارة القانونية التحري عن الضمانات التجارية عبر نموذج تحري موحد لكافة شركات المجموعة، ورفع نتائج التحري إلى مدير الموارد البشرية، مع الأخذ بالاعتبار تصنيف الضمان حسب ملائمتهم للضمانة أكثر من موظف، وتحديد الضمان الذين تجاوزوا سقف الضمانات، على أن يتم إرسال نتائج التحري عبر النظام الآلي إلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ الطلب.

مادة (١٦): في الوظائف التي تتطلب ضمانة واحدة، يجوز لجهة التحري التوصية بتوفير ضمانة ثانية داعمة للضمانة الواحدة، في حالة عدم وجود مرشح آخر لديه ضمانة واحدة مليئة، وضرورة العمل تقتضي سرعة التعيين.

مادة (١٧): عند عدم قدرة الموظف على توفير ضمانة تجارية جديدة عند الطلب، سواءً كان السبب عدم ملائمة الضمانة نتيجة التحري، أو إلغاء الضمانة عبر الضامن، يمنح مهلة شهر للبحث عن ضمانة بديلة ثم اتخاذ الإجراءات المحددة حسب لائحة المخالفات والجزاءات المتدرجة لشهرين، ثم إنهاء خدمات الموظف بسبب الإخلال بالالتزامات الأساسية للوظيفة، بعد إجراء التحقيق الإداري.